



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REF.: APRUEBA MODIFICACION
ORDENANZA REGULADORA DE LOS
KIOSCOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL

DECRETO Ex. N°473

CURACAUTÍN, 14 de abril de 2021

VISTOS :

1. El Decreto Ex.Nro.150 de fecha 26 de enero de 2015 que aprueba Ordenanza que regula los kioscos de propiedad municipal.
2. El acuerdo de Concejo Nro. 85, adoptado en sesión ordinaria de fecha martes 13 de abril de 2021, que resuelve aprobar modificar la ordenanza que regula los kioscos de propiedad municipal;
3. Las facultades que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por DFL. N° 1, de 2006, del M. del Interior;

CONSIDERANDO:

Que, la Ilustre Municipalidad de Curacautín, conforme a las facultades legales y constitucionales que le han sido conferidas por el legislador, ha dado aprobación a la modificación de la Ordenanza de Kioscos de propiedad Municipal de la Comuna de Curacautín:

DECRETO:

- 1.- **APRUEBESE** la modificación a la Ordenanza que regula los kioscos de propiedad municipal de la comuna de Curacautín, cuyo texto refundido será el siguiente:

Artículo 1: Se deroga la parte final del presente artículo, vale decir: "Módulos que son entregados en uso prioritariamente a los contribuyentes de kioscos particulares a quienes se le reemplazó su infraestructura, por los que se indican en el artículo 2°."

Artículo 4°: Se modifican los valores de los kioscos quedando como siguen:

Módulos chicos: 0,60 UTM

Módulos medianos: 0,80 UTM

Módulos grandes: 1 UTM

Artículo 5°: Se eliminan las siguientes palabras o frases: "Alimentos envasados", "cereales inflados", "productos de consumo básico u ordinario".

Se modifica la expresión “papas frita”, reemplazándola por la expresión “papas-pre-fritas”.

Artículo 7°: Se sustituye la palabra “precarios” por la palabra “provisorios”.

Artículo 8°: Se incorporan las siguientes modificaciones:

- Letra b): Agregase a continuación del punto aparte (.), pasando éste a ser una coma (,); la expresión “de a lo menos 5 años”.
- Letra c): Derogada
- Letra e): Se elimina la palabra “precaria” y se agrega al final, a continuación del punto aparte (.), pasando éste a ser una coma (,) la frase: “mediante informe social”.

Artículo 10: Derogado.

Artículo 11: Se elimina en el inciso primero, a continuación de la palabra “municipal”, la frase “o quien construya uno”.

- Letra b): Reemplácese la frase "a lo menos de lunes a sábado de cada semana"; por la siguiente: "a lo menos 6 días a la semana".
- Letra e), que se reemplaza por d): Se elimina las palabras "ya sea" y la frase "o de propiedad del permisionario".

Artículo 12:

- Letra a) inciso 2°: Se reemplaza la frase "un año", por la frase: "tres meses"

Artículo 13:

- Letra b): Se agrega a continuación de la palabra "arrendatario", la frase: ", si no se renova dentro del plazo de 3 meses, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 letra a) inciso segundo".
- Se agrega una letra d): “Cuando éste no sea ejercido personalmente por su arrendatario. Circunstancia que podrá ser certificada y respaldada por cualquier medio de prueba.

Artículo 15: Derogado

Artículo Transitorio: Derogado

2.- En consecuencia, y para mejor comprensión de las modificaciones efectuadas, el texto definitivo, queda como sigue:

ORDENANZA DE KIOSCOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CURACAUTIN

Artículo 1° : Los Kioscos de que trata la siguiente ordenanza municipal, se refiere a los módulos, que son instalaciones fijas de carácter permanente, de propiedad municipal. inmuebles urbanos que, sujetos a concesión administrativa, tienen como finalidad el ejercicio de una actividad mercantil debidamente autorizada por la Municipalidad de Curacautín, instaladas en un bien nacional de uso público, con estándares de calidad, seguridad y comodidad

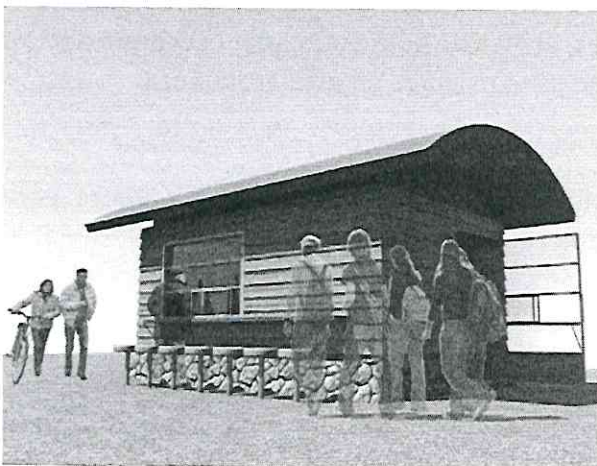
Artículo 2° : Existen tres tipologías de módulos que varían según su uso y tamaño, cuyos diseños son los que se indican más abajo.



MÓDULO TAMAÑO CHICO :
Dimensiones : 5,2 M2.



MÓDULO TAMAÑO MEDIANO :
Dimensiones : 10,52 M2.



MÓDULO TAMAÑO GRANDE :
Dimensiones : 19,03 M2.

Artículo 3° : No podrá ejercerse el comercio en los citados Kioscos sin que se haya pagado, previamente, el valor del arrendamiento, la patente municipal, derecho de aseo y ocupación de terreno de uso público. El no pago oportuno de estos impuestos y/o derechos, facultará al Alcalde para poner término al arrendamiento, previa resolución. Lo anterior en conformidad con el Artículo N° 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Artículo 4° : El valor de arrendamiento de los módulos y/o kioscos será semestral y sus valores serán expresados en Unidades Tributarias mensuales, el que varía de acuerdo a su tamaño:

Módulos chicos	:	0,60 U.T.M.
Módulos medianos	:	0,80 U.T.M.
Módulos grandes	:	1 U.T.M.

Artículo 5° : En los kioscos sólo se podrá expender diarios, revistas, cigarrillos, galletas, confites, papas pre - fritas, helados y bebidas, productos lácteos que no requieran refrigeración, todos envasados en origen y autorizados por el organismo correspondiente, artículos afines directamente relacionados con los anteriores, además se incluye artesanías, presentar servicios de reparación de bienes de escaso valor e importancia, boletos de lotería o sorteos legalmente autorizados. Asimismo los kioscos podrán ofrecer servicios de telecomunicaciones y efectuar servicios de publicidad de acuerdo a las normas generales.

Artículo 6° : La Municipalidad podrá en casos calificados, autorizar el expendio de productos o artículos distintos a los establecidos en el artículo anterior, en las condiciones que ella determine, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sanitaria y otras que correspondieren. Lo anterior, en la medida que no implique ampliación o modificación del espacio físico.

Artículo 7° : El arrendamiento de ocupación del kiosco, como asimismo la patente que ampara este comercio, son personales, intransferibles, intransmisibles y esencialmente provisorios. Excepcionalmente y en casos calificados, previo informe del Departamento de Patentes Comerciales, el Alcalde podrá autorizar el cambio del titular, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en esta ordenanza.

Artículo 8° : Para obtener el arrendamiento de los kioscos y la patente para su funcionamiento, los interesados deberán reunir los siguientes requisitos:

- a) Tener a lo menos 18 años de edad.
- b) Tener residencia en la comuna de Curacautín, de a lo menos 5 años.
- c) Derogado.
- d) No encontrarse en posesión de otro permiso municipal de ocupación de bien nacional de uso público.
- e) Justificar una situación socioeconómica que amerite el arrendamiento del quiosco y la patente para funcionar, mediante informe social
- f) No haber sido titular de un permiso municipal anterior, que haya sido revocado o dejado sin efecto por incumplimiento grave de las obligaciones del permisionario, tales como el no pago de los tributos y derechos municipales, incluidos consumos básicos; expendio de artículos o productos no autorizados u otras que calificará privativamente el municipio.
- g) No poseer patente municipal de comerciante.

Artículo 9°: Las personas interesadas en arrendar un Kiosco, deberán presentar una solicitud dirigida al Alcalde, en las que se señalarán los siguientes antecedentes. Lo anterior, siempre y cuando existan módulos disponibles:

- a) Su individualización, incluyendo nombres y apellidos, cédula de identidad y domicilio, teléfono, y correo electrónico si lo tuviera.
- b) Motivo que fundamentan su petición.
- c) Identificación de los artículos o productos que solicita vender, en concordancia con la presente ordenanza.
- d) Junto con la solicitud, deberá acompañarse los siguientes documentos:
 - 1. Fotocopia de la cédula de identidad
 - 2. Certificado de Antecedentes

Artículo 10° : Derogado

Artículo 11° : Las personas que arrienden un módulo municipal, quedará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- a) Ejercer personalmente la actividad comercial autorizada. Para verificar el cumplimiento de esta obligación, los permisionarios deberán, en todo momento, estar en posesión y exhibir cuando le sea requerido por la autoridad, su cédula de identidad; el permiso de ocupación y la patente municipal al día, y la autorización sanitaria vigente, cuando éste sea procedente.
Sin perjuicio de lo anterior, durante las ausencias transitorias del permisionario, no superiores a seis meses, por enfermedad debidamente justificado o por otro motivo calificado, así determinado a juicio de la Municipalidad y sin ulterior reclamo, éste podrá ser reemplazado por la persona previamente acreditada. Asimismo, la Municipalidad podrá autorizar al permisionario a ausentarse durante un lapso no superior a 20 días al año, por motivos de descanso. En tal caso deberá ser reemplazado por una persona acreditada. En caso de no haber acreditado un reemplazante, el kiosco y/o módulo podrá permanecer cerrado durante dicho lapso.
- b) Mantenerlo en funcionamiento y abierto al público, a lo menos 6 días a la semana
Cuando por enfermedad, ausencia transitoria u otros motivos justificados, el interesado necesitare mantener su kiosco cerrado por más de 7 días, deberá comunicar por escrito dicha circunstancia a la unidad de Patentes de la municipalidad.
- c) Observar un trato cortés y respetuoso hacia el público, usuario. y asistir a los procesos de capacitación que la municipalidad implemente o promueva en dicha materia.
- d) Mantener un buen estado de conservación la estructura y pintura del respectivo kiosco, arrendado
- e) Pagar oportunamente el arriendo del kiosco y/o módulo, como la patente para funcionar.
- f) Mantener permanentemente aseado el sector adyacente al kiosco en un radio de a lo menos 10 metros.

Artículo 12° : Los permisionarios quedarán sujetos a las siguientes prohibiciones:

- a) Transferir, ceder o traspasar, a cualquier título el kiosco arrendado o el funcionamiento de éste.

En caso de fallecimiento del titular, el permiso podrá ser renovado dentro del plazo de tres meses, por quien acredite ser su cónyuge, conviviente, descendiente o ascendiente directo. En ausencia o renuncia por escrito de los anteriores podrá acceder al kiosco el reemplazante acreditado, siempre que presente su solicitud dentro del mismo plazo, y tenga tal calidad a lo menos durante un año.

- b) Exender otros artículos o productos o realizar actividades distintas a las que esta Ordenanza autoriza o a las que, en casos calificados, permita el municipio además de las anteriores.
- c) Adosar, colgar, agregar o instalar en la parte exterior del kiosco objetos, muebles, cajones o elementos destinados a exhibir mercaderías o productos o a cualquier otra finalidad; o hacer uso de árboles, postes, bancos, muros, cierros y demás elementos de infraestructura urbana, con iguales fines.
- d) Botar desperdicios en la vía pública.
- e) Instalar publicidad y/o propaganda no autorizada previamente por el Municipio.
- f) Alterar el diseño y especificaciones técnicas aprobadas por el municipio.
- g) No preocuparse del aseo en los alrededores del kiosco.

Artículo 13° : El respectivo arriendo y/o permiso llegará a su término:

- a) Cuando lo disponga el municipio de acuerdo a sus facultades legales
- b) Por fallecimiento del arrendatario, si no se renovare dentro del plazo de 3 meses, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 letra a) inciso segundo
- c) En el evento que el kiosco se mantenga sin funcionar por más de 20 días, salvo que el interesado haya comunicado dicha circunstancia al municipio y éste haya autorizado el cierre temporal del kiosco.
- d) Cuando éste no sea ejercido personalmente por su arrendatario. Circunstancia que podrá ser certificada y respaldada por cualquier medio de prueba.

Artículo 14° : Los kioscos por su definición, dimensión y ubicación, debe ser autorizado por la autoridad comunal como precario; es decir " reservándose la Municipalidad la facultad de dejar sin efecto la autorización concedida cuando lo estime conveniente ".

Artículo 15°: Derogado

Artículo 16° : Inspectores Municipales y Carabineros de Chile fiscalizarán el cumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza. Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas por el Juez de Policía Local, con multas desde media Unidad Tributaria hasta tres Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo Transitorio: Derogado

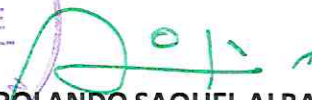
3.- PUBLIQUESE la presente modificación de Ordenanza, en la página web de la Municipalidad, comenzando a regir desde la fecha en que se practique dicha publicación.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.




GLENDIA ELIZABETH WORNER TAPIA
Secretaria Municipal




JORGE ROLANDO SAQUEL ALBARRAN
Alcalde de la Comuna

DISTRIBUCION:

- Departamentos Municipales
- Encargado página web Municipalidad de Curacautín
- Juzgado de Policía Local
- Carabineros de Curacautín
- Archivo Oficina de Partes
- Departamento Administrativo.



